

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יסמין פרידמן
נאור שירי
מירב בן ארי
יוראי להב הרצנו

פ/1120/25

הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור קשירת כלבים), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 2 1. בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994¹, בסעיף 2, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא :

"(ו) לא יקשור אדם כלב למקומו, למשך זמן העולה על תשע שעות רצופות, ולכל היותר תשע שעות ביממה."

דבר הסבר

כלבים הם בעלי חיים חברתיים מטבעם. יש להם צרכים רגשיים, התנהגותיים, סוציאליים ועוד, אשר כל מי שמחזיק בכלב נדרש לספקם. החזקת כלבים כשהם קשורים לפרקי זמן ממושכים פוגעת בהם בצורה אנושה, הן מבחינה פיזית והן מבחינה נפשית, ולעתים קרובות מהווה התעללות בכלבים. הקשירה הרסנית לתכונותיהם הטבעיות ולאופיים החברתי והסוציאלי של הכלבים. במקום לחיות במחיצת כלבים אחרים ובני אדם, הוא חי מבודד קשור לרצועה, ורואה את העולם חולף על פניו.

עוד בשנת 1996 מצא לנכון משרד החקלאות האמריקאי (USDA) לאסור על קשירת קבע של כלבים, לאור האכזריות הכרוכה בפרקטיקה זו. גם איגוד הווטרינרים האמריקאי (AVMA), הגוף המקצועי שנחשב למוביל בעולם בתחום זה, המליץ שלא להחזיק כלבים כשהם קשורים, וזאת לאור הפגיעה הפסיכולוגית הקשה שנגרמת כתוצאה מכך לכלבים.

מחקרים שנערכו ונתונים שנאספו בארה"ב לבדה מצביעים גם על הסכנה הנשקפת לציבור מכלבים המוחזקים כשהם קשורים לפרקי זמן ממושכים : כלבים המוחזקים כשהם קשורים נוטים לתקוף בני אדם כמעט פי 3 ביחס לכלבים שמוחזקים כשאינם קשורים. נתון זה מעיד על הפגיעה הקשה שנגרמת מבידודו ומהגבלתו של הכלב למרחב מצומצם ופרקי זמן ממושכים, אשר מתבטאת בתוקפנות ונוירוטיות. לרוב, הנפגעים הם ילדים, שהסכנה שנשקפת להם מכלבים היא גדולה יותר ביחס לאדם בוגר. כיום ישנן חלופות רבות לקשירה, וכל אדם או גוף אשר מבקש להחזיק כלבים בצורה אחראית,

¹ ס"ח תשנ"ד, עמ' 56.

שאיננה פוגעת באופן אנוש כל כך בכלבים ומסכנת את הציבור, יכול להשתמש בהן כתחליף לקשירה. לאור ההתעללות והאכזריות לכלבים הכרוכה בקשירתם לפרקי זמן ממושכים, פרקטיקה זו עומדת גם בניגוד לאיסור ההתעללות הכללי שבסעיף 2(א) לחוק. אף על פי כן ולמען הסר ספק, מוצע לאסור אותה גם באופן מפורש ובאמצעות איסור פרטיקולרי.

בשנת 2011 נערך בוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת דיון בסוגיית קשירת הקבע של כלבים בישראל. בסיכום הדיון נקרא משרד החקלאות על ידי הוועדה לבחון תיקון של התקנות באופן שיתמודד עם הסוגיה בצורה הולמת, וליצור נורמה ברורה שניתן לאכוף ושתגן על הכלבים ותמנע פגיעה בהם. מאחר והדבר לא נעשה, מוגשת הצעת חוק זו.

הדיון החל בישראל ביחס לקשירת כלבים מופיע בתקנות צער בעלי חיים, ולפיו ניתן, בתנאים מסוימים, לקשור כלב למקומו ללא הגבלת זמן.

לפיכך, ובדומה למדינות רבות בעולם שכבר מיישמות הסדר דומה, מבקשת הצעת חוק זו להגביל את מספר השעות ביממה במסגרתן מותר להחזיק כלב כשהוא קשור, ובכך ליישר קו עם המגמה העולמית האוסרת על קשירה של כלבים לפרקי זמן ממושכים, ומונעת את הפגיעה הקשה הנגרמת לכלבים כתוצאה מפרקטיקה זו.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת מוסי רז ויסמין פרידמן (פ/3435/24).

הצעת החוק זוהי לפ/3435/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)